

Mandatsnotiz 02.06.2026

Luise Falkenberg, 34, wohnt in Falkensee und arbeitet seit April 2026 allein als Designerin, Workshop-Leiterin und Erstellerin digitaler Vorlagen. Sie hat noch keine klare Entscheidung getroffen, ob sie als Freiberuflerin beim Finanzamt auftreten oder zusätzlich ein Gewerbe anmelden muss. Der erste größere Auftrag der Nordstern Markenraum GmbH läuft bereits; die Kundin verlangt wöchentliche Anwesenheit im Berliner Büro, Nutzung von Slack/Jira und eine Klausel, nach der sämtliche Arbeitsergebnisse einschließlich nicht genutzter Entwürfe vollständig übertragen werden.

Akut: Rechnung über 6.800 EUR netto/ohne USt ist noch nicht bezahlt; Luise hat auf der Rechnung geschrieben "umsatzsteuerfrei wegen Kleinunternehmerin", ist aber unsicher, ob das schon gilt. ELSTER-Fragebogen liegt als Entwurf vor. KSK-Fragebogen begonnen. DRV-Statusfeststellung wurde von der Kundin angesprochen, aber nicht beantragt. Webseite nutzt Kontaktformular, Newsletter-Tool und KI-Bildgenerator.

Ziel: Ordnung, keine Panik, keine unnötigen Selbstbelastungen gegenüber Behörden, aber saubere Anmeldung, Rechnungskorrektur, Vertragsnachverhandlung und Liquiditätsplan.

ELSTER-/Finanzamt-Fragen

- Tätigkeitsbeginn: 15.04.2026
- Tätigkeiten: Corporate Design, Präsentationsvorlagen, Workshops, digitale Templates, gelegentlich Druckdaten
- Erwarteter Umsatz 2026: 42.000 EUR, davon Nordstern voraussichtlich 31.000 EUR
- Erwarteter Umsatz 2027: unsicher zwischen 55.000 und 90.000 EUR
- Betriebsausgaben: Laptop 2.400 EUR, Kamera 1.100 EUR, Adobe/Fonts/Cloud 180 EUR monatlich, Coworking 390 EUR monatlich, Bahn/Carsharing schwankend
- Offene Frage: Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG sinnvoll, obwohl B2B-Kunden überwiegend vorsteuerabzugsberechtigt sind?
- Offene Frage: Gewerbe oder freier Beruf? Workshop-Anteile und Template-Shop könnten Gewerbeanteil auslösen.

Tätigkeitsabgrenzung

Luise beschreibt ihre Tätigkeit selbst als "visuelles Denken für Kanzleien, Stiftungen und Tech-Teams". Sie erstellt Logos, Layoutsysteme, Pitchdecks, Workshop-Material und digitale Vorlagen. Teilweise verkauft sie standardisierte Notion-/PowerPoint-Templates über eine Plattform. Das Finanzamt könnte Designleistungen eher freiberuflich einordnen, der Template-Shop und wiederholte standardisierte Verkäufe können aber als gewerblicher Anteil erscheinen.

Prüfbedarf: getrennte Tätigkeitsbeschreibung, getrennte Einnahmenlisten, klare Rechnungstexte und Entscheidung, ob eine Gewerbeanmeldung vorsorglich für den Template-Shop sinnvoll ist.

Rechnung 2026-004

Empfängerin: Nordstern Markenraum GmbH, Berlin Betrag: 6.800 EUR Text: "Rebranding Sprint Mai 2026, pauschal, umsatzsteuerfrei als Kleinunternehmerin" Problem: Luise hat noch keine Steuernummer für das Unternehmen. Sie hat ihre private Steuer-ID nicht auf die Rechnung gesetzt und keine fortlaufende Rechnungsnummernlogik dokumentiert. Nordstern verlangt eine "korrekte Rechnung mit USt-IdNr.".

Prüfbedarf: Rechnungspflichtangaben, § 19 UStG, Steuernummer, Leistungszeitraum, Korrekturrechnung, Entscheidung Regelbesteuerung.

DRV-Statusfeststellung Risklog

Indiz	Sachverhalt	Bewertung offen
Weisungen	Projektleiter verteilt Tickets in Jira	kritisch
Eingliederung	Slack, Büroanwesenheit, Daily Stand-up	kritisch
Unternehmerrisiko	eigene Geräte, eigene Software, eigener Auftritt	entlastend
Auftraggeberkonzentration	Nordstern ca. 74 % Umsatz 2026	kritisch
Vertretung	Vertrag verbietet Vertretung ohne Zustimmung	kritisch
Ergebnisverantwortung	einzelne Deliverables, aber laufende Mitarbeit	gemischt

Luise möchte das Thema nicht ignorieren, aber auch nicht ohne Strategie vorschnell gegenüber der DRV oder der Kundin Aussagen machen, die später gegen sie laufen.

Datenschutz Website und Toolstack

Website enthält Impressum, aber keine vollständige Datenschutzerklärung. Kontaktformular geht an ein US-Tool. Newsletter-Checkbox ist vorangekreuzt. KI-Bildtool wird für Moodboards verwendet; teilweise werden Kundennamen in Prompts geschrieben.

Prüfbedarf: AVV, Drittlandtransfer, Tracking, Newsletter-Einwilligung, Löschkonzept, Kundenvertraulichkeit und interne Promptregeln.

Versicherungen und Notfallmappe

Vorhanden: private Haftpflicht, gesetzliche Krankenversicherung freiwillig, keine Berufshaftpflicht, keine Cyberversicherung, kein Krankentagegeld. Passwortmanager vorhanden, aber kein Notfallkontakt. Kundendaten liegen in Cloud-Ordnern ohne klare Archivstruktur.

Nächster Schritt: Deckungsbedarf nach Tätigkeit prüfen, Notfallmappe erstellen, Steuer-/Versicherungsrücklagen bilden, Kundendaten ordnen.

Entscheidungsmemo nächste 30 Tage

1. ELSTER-Fragebogen finalisieren; Umsatzschätzung realistisch, § 19 UStG bewusst entscheiden.
2. Gewerbe/Freiberuf mit Tätigkeitsbeschreibung trennen und ggf. Template-Shop gesondert anmelden.
3. Nordstern-Vertrag verhandeln: Scope, Anwesenheit, Rechte, Change Requests, Zahlung, Datenschutz.
4. Rechnung 2026-004 korrigieren und Zahlungsziel dokumentieren.
5. DRV-Risiko intern analysieren, nicht vorschnell Aussagen gegenüber Auftraggeber oder Behörden.
6. KSK-Unterlagen sauber belegen: Arbeitsproben, Rechnungen, Website, Projektliste.
7. Website-Datenschutz und Toolstack bereinigen.

Datei: 07-ksk-rueckfrage.eml

Von	Luise Falkenberg <luise@falkenberg-design.de>
An	Künstlersozialkasse <service@ksk.example.invalid>
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:42:18 +0200
Betreff	KSK-Anmeldung: Nachweise Design/Publizistik

Guten Tag,

ich habe den Fragebogen zur Künstlersozialversicherung begonnen. Ich bin unsicher, ob meine Tätigkeit als Corporate Designerin und Workshop-Leiterin ausreicht. Ich erstelle Logos, Layouts, Präsentationsvorlagen, visuelle Konzepte und gelegentlich Texte für Markenleitfäden. Der Template-Shop ist noch klein.

Welche Nachweise sollte ich beifügen? Ich habe Website-Screenshots, Angebote, Rechnungen, Arbeitsproben und eine Projektliste.

Freundliche Grüße
Luise Falkenberg

Tabellenblatt: OPOS

Luise Falkenberg Liquidität Q2/Q3 2026					
Kunde	Rechnung	Fällig	Betrag	Status	Nächster Schritt
Nordstern	2026-004	2026-06-14	6800	offen	Korrekturrechnung + Zahlungsziel
Kanzlei Hellbach	2026-003	2026-06-05	1250	offen	freundliche Erinnerung
Workshop VHS	2026-002	bezahlt	780	bezahlt	Beleg ablegen

Tabellenblatt: Ruecklagen

Luise Falkenberg Liquidität Q2/Q3 2026					
Monat	Umsatz erwartet	Kosten	Steuer/USt-Rücklage	Krankenversicherung	Liquidität Rest
Juni	9450	2350	2200	720	2180
Juli	7200	2180	1800	720	1500
August	4200	2100	1000	720	-620

Tabellenblatt: Tools

Luise Falkenberg Liquidität Q2/Q3 2026				
Tool	Kosten mtl.	Daten	AVV vorhanden	Risiko
Adobe	69	Kundendateien	ja	mittel
KI-Bildtool	49	Prompts/Entwürfe	unklar	hoch
Newsletter	29	E-Mail-Adressen	ja	mittel

Entwurf Rahmenvertrag Nordstern Markenraum GmbH

Leistungsumfang

Luise soll als externe Designerin das Rebranding-Projekt "NOVA Legal Cloud" begleiten. Der Entwurf spricht von "laufender Unterstützung nach Weisung des Projektleiters" und verlangt Anwesenheit dienstags und donnerstags 10:00 bis 17:00 Uhr im Berliner Büro.

Rechte

Alle Arbeitsergebnisse, Skizzen, Zwischenstände, Prompts, Präsentationen und nicht verwendeten Entwürfe sollen exklusiv, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt übertragen werden. Eine Referenznennung ist nur mit schriftlicher Freigabe erlaubt.

Vergütung

Pauschal 6.800 EUR monatlich bei geschätzten 8 bis 12 Tagen. Änderungswünsche sind laut Entwurf mit umfasst.

Risiko

Der Vertrag riecht nach Scope Creep und enthält Indizien für Eingliederung. Zugleich fehlen klare Abnahme, Nutzungsrechtsstaffel, Ausfallregelung und Zahlungsverzug.

Angebot und Mini-AGB Falkenberg Design

Angebot

Markenworkshop, visuelles Konzept und 20 Folien Masterdeck für 3.900 EUR netto/umsatzsteuerliche Behandlung noch zu klären.

Mitwirkung

Kundin liefert Briefing, vorhandene CI, Zielgruppenbeschreibung und Freigabe binnen drei Werktagen.

Nutzungsrechte

Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung über. Nicht ausgewählte Entwürfe bleiben bei Luise.

Offen

Widerruf, Verbraucherauftrag, Datenschutz, Haftungsbegrenzung, Änderungsrounds und Referenznennung sind noch nicht sauber geregelt.

Projektchat Nordstern / Falkenberg

08:14 Nordstern: Kannst du heute im Büro bleiben, PM braucht dich im Daily.

08:17 Luise: Ich bin eigentlich extern gebucht und habe 14 Uhr Kundentermin.

08:19 Nordstern: Bitte Tickets wie gestern priorisieren, ist wie internes Team.

10:02 Nordstern: Rechnung bitte mit USt-ID und ohne Diskussion zur Rechteklausel.

10:04 Luise: Ich prüfe das sauber und melde mich mit korrigierter Fassung.

Foto-/Screenshot-Anlage aus der Akte

Datei

PDF-Anhang: 11-mahnung-und-rechtekette.pdf

Mahnung und Rechtekettennotiz

Zahlungsstand

Nordstern hat die Rechnung 2026-004 nicht bezahlt und verlangt zuerst eine Rechnungskorrektur. Zahlungsziel war intern 14 Tage, im Vertrag aber noch nicht sauber festgelegt.

Rechtekette

Die Kundin nutzt bereits zwei Entwurfsfolien in einem Pitch. Nutzungsrechte sollten erst nach vollständiger Zahlung übergehen. Die aktuelle Vertragsfassung verwischt Zwischenentwurf, finalen Entwurf und nicht ausgewählte Varianten.

Mögliche Linie

Keine aggressive Eskalation, aber klare Korrekturrechnung, Zahlungsziel, Vorbehalt der Rechte und Bitte um Vertragsbereinigung.